



Villa Carlos Paz, 5 de noviembre de 2010

**AL
PRESIDENTE
DEL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sr. DANIEL VELAZQUEZ**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud y por su intermedio a los señores Concejales a fin de acercar nuestra opinión en relación con el Contrato de Agua y Plan de Abastecimiento a ser suscripto entre el Municipio y la Cooperativa Integral, por medio de la Ordenanza en tratamiento en ese Cuerpo.

El Artículo 78 de la Carta Orgánica remite los objetivos del Consejo de Planificación a su Artículo 77 en el que los incisos 1 y 7 vinculan claramente la planificación del desarrollo urbano con la infraestructura y equipamiento como componente de sus variables.

En ese marco, este Consejo invitó a los técnicos de la COOPI a exponer el Plan Director y se abocó al estudio del nuevo marco contractual que propone el Proyecto del Departamento Ejecutivo, como así también el del Contrato en vigencia por prórroga de facto, de acuerdo a lo que dicta la legislación que rige en la materia.

Como síntesis de ese análisis, se arribó a una serie de recomendaciones que adjuntamos a la presente y que aspiramos a que sirvan de aporte para la elaboración de un marco normativo que rija el servicio de agua beneficioso para todos los actores involucrados.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

OBSERVACIONES SOBRE EL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA MUNICIPIO VILLA CARLOS PAZ –COOPI

Del análisis comparado de los contenidos del Contrato vigente y el Contrato en tratamiento por parte del Concejo de Representantes surge como conclusión de este CPUA, **recomendar que el mismo sea suscripto por el término de 7 años.**

Fundamentos:

1.-) En la actualidad, la COOPI es prestadora no solo del servicio de agua sino también el de cloacas. Esa situación no se registraba al momento en que se firmó el Contrato en vigencia. Este nuevo escenario impone la necesidad de establecer en un momento un corte simultáneo de ambos contratos para su unificación en un solo marco regulatorio.

1ª.-) La conveniencia de lo anteriormente expresado surge de entender ambos servicios provisión y tratamiento de efluentes como parte de un sistema integral que debe estar apoyado en un marco normativo coherente y único. La finalización del contrato de cloacas en 7 años nos permitirá perfeccionar el actual, retomando entonces la concesión un rumbo más coherente y evaluar el funcionamiento del sistema de concesión.

2.-) La modalidad de concesión que mantiene el Municipio con la COOPI a través del sistema Cooperativo en el que toda Obra se hace a través del aporte previo de los usuarios, no hace justificable plazos de concesión extensos como el caso de Concesiones con Empresas Privadas que deben amortizar las inversiones de Bienes y Servicios financiados a su cargo. Siendo los usuarios los mismos ciudadanos que el Municipio representa y los que financian las Obras, adquiere mayor relevancia permitir menor plazo en los contratos a fin de posibilitar la adecuación normativa a la dinámica del servicio, revisión de mecanismos de control y todo resguardo de los intereses de propios ciudadanos.

En relación a la determinación de la tarifa, **recomendamos que no se modifique el actual marco normativo y que en todos los casos de reajuste de la misma, se exija la intermediación de Ordenanza del Concejo de Representantes**

Fundamentos:

1.-) El Artículo Décimo del proyecto de Contrato en estudio y su Anexo II, establece una modalidad de actualización tarifaria que omite al Concejo de Representantes, ampliando las facultades del Concesionario y del Poder Ejecutivo en esta instancia.- Ello es una contravención a las disposiciones de la Carta Orgánica – Artículo 121 inciso 20- Atribuciones y Deberes: **“Regular las tarifas de los servicios Públicos,”** relacionada esta disposición con la del Artículo 123º que expresa: **“Queda prohibida la delegación legislativa en el Departamento Ejecutivo, salvo en el caso emergencia pública...”** que no es el que nos ocupa.

2.-) Sería por el contrario valorable que el contrato nuevo avance sobre el análisis de la fórmula polinómica que fundamenta la tarifa, dándole mayor certeza, control y confiabilidad al momento de evaluar el costo del servicio y su evolución en el tiempo.

En relación a los mecanismos de Control, **recomendamos mantener los actuales vigentes en el contrato hasta tanto se perfeccionen los mismos a través de la conformación del Ente de Control de Servicios Públicos establecida por Carta Orgánica.-**

Fundamentos:

1.-) El proyecto omite al ERSEP liberando a la prestadora de su órbita de control, cuando es un hecho ineludible que ésta presta servicios en más de una jurisdicción administrativa por lo tanto está bajo su control. Esta extensión de la COOPI a más de un Municipio y Comuna, está avalado por el propio Municipio quien es el que debe autorizar tales extensiones, que en su mayoría se han hecho en legal forma. Por lo tanto, el propio Municipio no puede alentar eludir los mecanismos de control establecidos a nivel provincial, más aún cuando es en resguardo de los intereses de los ciudadanos que representa y constituiría un hecho irregular frente a las leyes vigentes.

2.-) Hasta tanto se habilite el Ente de Control de Carta Orgánica, no es justificable desde el punto de vista de la sanidad contractual debilitar los mecanismos existentes a través de la Comisión de Control, interdisciplinaria, creada por Decreto Municipal y vigente en el actual contrato, reduciéndola a una persona delegada de la Secretaría de Obras Públicas.

3.-) La historia de las concesiones da cuenta de que el Municipio necesita perfeccionar el sistema de Control de las mismas y no minimizarlo.

En cuanto a la **Renovación de Redes**, se recomienda revisar las últimas **disposiciones** tomadas por ese Concejo. La COOPI en su presentación ante este CPUTA, expuso un cuadro de inversiones en dicho Plan en el que el mantenimiento de Redes (actualmente parte de la tarifa según contrato e informes de seguimiento de Comisión de Control) insume un monto de casi el 50% de dicho Presupuesto en Obras alcanzando el monto de recambio una cifra del orden de los \$ 50.000.000.

Fundamentos:

1.-) Con la sanción de la Ordenanza que autorizó a la COOPI a utilizar los fondos del rubro Obras para realizar el recambio de cañerías de distribución domiciliarias, se contradice las disposiciones del Contrato vigente, de obligatorio cumplimiento hasta que sancione otra norma similar que lo reemplace, aprobado por doble lectura y audiencia pública en su momento.

Por lo tanto se hace necesario revisar la legalidad de esta norma, emanada de forma unilateral de una de las partes y sin contar con la aprobación en doble lectura.

2.-) Si en el nuevo Contrato, el CR decide incorporar el rubro mantenimiento de red al Rubro Obras, se debiera previamente realizar una auditoría de lo realizado a la fecha en cumplimiento del contrato vigente que incorpora dicho costo en la tarifa y descontar de la tarifa dicho cargo. Ello en atención al contenido de todos los instrumentos legales vigentes y que habilitarían, de no hacerse en estos términos, justos reclamos legales por parte de los usuarios que vienen abonando tal cargo.

3.-) Se hace necesario por lo tanto revisar el Plan de Abastecimiento elaborado por la COOPI en este punto, haciendo un análisis comparado de la obra propuesta y la realizada contrastando esto con el 70% de reposición que debiera haber sido realizada en el marco del contrato actual.

En síntesis, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una extensión del contrato vigente, cuyos contenidos y mecanismos de control aún no fueron aplicados en toda su extensión, no encontrando este CPUTA razones de interés público, para provocar los cambios que se registran en la normativa propuesta para un nuevo Contrato.